

DIREITOS HUMANOS

DH RF 04 | VULNERÁVEIS E PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES

Objetivo: revisar com profundidade o que realmente pode virar ponto: **tortura e maus-tratos, não discriminação, grupos vulnerabilizados, dever estatal de prevenir violações, pessoas privadas de liberdade, refugiados, mulheres, pessoas com deficiência, cidadania e dignidade**. Material construído sobre **75 questões reais CEBRASPE/CESPE**, sem questões autorais na base.

75 QUESTÕES REAIS

CEBRASPE / CESPE

ÁREA POLICIAL

FOCO EM PREVENÇÃO



O QUE O BANCO DE 75 QUESTÕES MOSTRA

As barras indicam **recorrência de temas no banco**, com sobreposição entre assuntos. Servem para priorizar a revisão, não como estatística oficial da prova.

DUDH / DIGNIDADE | MUITO ALTO



Igualdade, universalidade, prisão arbitrária, nacionalidade, educação, liberdade e dignidade.

ESTADO / PNDH-3 | ALTO



Prevenir, investigar, punir, reparar; violência institucional; segurança pública e participação.

TORTURA | ALTO



Conceito, proibição absoluta, non-refoulement, treinamento, reparação e custódia.

DISCRIMINAÇÃO RACIAL | ALTO



Conceito, ações afirmativas, igualdade material e recursos efetivos.

REFUGIADOS / ASILO | MÉDIO-ALTO



Expulsão, devolução, asilo, ensino, tributos e profissões liberais.

MULHERES / PCD / CUSTÓDIA | MÉDIO



CEDAW, nacionalidade, igualdade familiar, adaptações razoáveis e mães com filhos na prisão.

ESTRATÉGIA TITÃ: comece por **tortura + não discriminação + dever estatal**. Depois feche os grupos específicos. A banca troca quase sempre **igualdade formal por igualdade material**, "proteção especial" por "privilégio" e prevenção por mera repressão posterior.

NUNCA

tortura justificada por emergência

IGUALDADE

pode exigir tratamento diferente

ESTADO

também responde por omissão

DIGNIDADE

não se perde com a prisão

VULNERABILIDADE NÃO RETIRA DIREITOS

DIGNIDADE

É fundamento da República e eixo da proteção internacional. A pessoa continua titular de direitos **mesmo presa, acusada ou condenada**. A sanção não autoriza desumanização.

UNIVERSALIDADE

Direitos humanos pertencem a **todas as pessoas**. Não se confundem com historicidade. Quem viola direitos alheios continua protegido por direitos humanos.

INDIVISIBILIDADE

Direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais formam um conjunto interdependente. Vida digna exige liberdade e também condições materiais mínimas.

NÃO DISCRIMINAÇÃO

Raça, sexo, religião, deficiência, origem, condição econômica ou outra condição pessoal não legitimam restrição arbitrária de direitos.

IGUALDADE FORMAL X MATERIAL

IDEIA	COMO CAI
Formal	Mesma regra para todos, sem distinções arbitrárias.
Material	Trata desigualmente situações desiguais para alcançar igualdade real. Adaptação razoável e ação afirmativa não são privilégio.
Vulnerabilidade	Condição de risco ou barreira estrutural que pode exigir proteção reforçada para acesso efetivo aos mesmos direitos.

PEGADINHA CEBRASPE: "igualdade" não significa proibir todo tratamento diferenciado. Para pessoa com deficiência, gestante, criança, refugiado ou preso em situação especial, a proteção pode exigir **medidas específicas**.

TRÊS DEVERES DO ESTADO

1

RESPEITAR

Não violar por ação ou omissão de seus órgãos/agentes.

2

PROTEGER

Impedir violações por terceiros quando houver dever de proteção.

3

GARANTIR

Organizar leis, políticas, investigação, acesso à justiça e reparação.



A PARTE MAIS SENSÍVEL PARA A ÁREA POLICIAL

Na Convenção contra a Tortura, há tortura quando sofrimento **agudo, físico ou mental** é infligido **intencionalmente**, com finalidade específica, e existe vínculo com **agente público** por prática, instigação, consentimento ou aquiescência.

ELEMENTOS QUE A BANCA TROCA

1

Sofrimento grave
físico ou mental

2

Dolo
inflição intencional

3

Finalidade
informação, confissão,
castigo, intimidação, coação
ou discriminação

4

Vínculo estatal
agente público, instigação,
consentimento ou
aquiescência

NÃO HÁ EXCEÇÃO

Guerra, terrorismo, instabilidade política, emergência pública ou ordem superior **não justificam tortura**.

SANÇÃO LEGÍTIMA

Dor ou sofrimento que decorra **unicamente** de sanção legítima, seja inerente a ela ou dela decorra, fica fora do conceito convencional de tortura.

PREVENÇÃO É OBRIGAÇÃO POSITIVA

DEVER ESTATAL	O QUE GUARDAR
Prevenir	Medidas legislativas, administrativas, judiciais e operacionais eficazes.
Treinar	Agentes de custódia, interrogatório e tratamento de presos devem receber educação sobre proibição da tortura.
Investigar	Notícia plausível exige apuração pronta, séria e imparcial.
Proteger a vítima	Garantir possibilidade de denúncia, proteção contra intimidação e tratamento adequado.
Reparar	Reparação justa e adequada, incluindo meios para reabilitação; morte da vítima pode gerar indenização aos dependentes.

NON-REFOULEMENT DA TORTURA: nenhum Estado deve expulsar, devolver ou extraditar pessoa quando houver razões substanciais para crer que ela corre perigo de ser submetida à tortura no Estado de destino.



PRISÃO NÃO SUSPENDE DIGNIDADE

A prevenção de violações dentro do cárcere depende de **tratamento humano, proteção contra tortura, saúde, igualdade material e adaptações para necessidades específicas**.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A igualdade não veda diferenciação. A administração deve adotar **adaptações e ajustes razoáveis** para assegurar acesso pleno e efetivo à vida prisional em base equitativa.

NÃO DISCRIMINAR

Proibir discriminação não significa tratar todos de modo idêntico. Necessidades de deficiência, saúde, idade, gestação ou cuidado de filhos podem exigir medidas especiais.

MULHERES GRÁVIDAS E CRIANÇAS

PONTO	REGRA DE PROVA
Pré e pós-natal	Devem existir instalações e tratamento adequados para cuidados necessários.
Parto	Quando praticável, deve ocorrer em hospital fora da prisão. Se ocorrer na prisão, isso não deve constar da certidão de nascimento .
Criança com o genitor preso	A decisão deve seguir o melhor interesse da criança .
Assistência	Prever creche interna/externa com pessoal qualificado e serviços de saúde específicos , inclusive triagem e acompanhamento do desenvolvimento.
Status da criança	Criança que permanece com o pai ou a mãe na prisão não é presa e jamais deve ser tratada como tal .

PEGADINHA: "o princípio da igualdade veda qualquer tratamento diferenciado a presos com deficiência" = **ERRADO**. Igualdade material pode exigir exatamente o tratamento diferenciado.

MAUS-TRATOS X DISCIPLINA LEGÍTIMA

Disciplina legítima: restrição prevista em lei, necessária, proporcional, fiscalizável e sem humilhação ou violência gratuita.

Maus-tratos / tratamento degradante: excesso, abuso, humilhação, violência desnecessária ou omissão grave diante de necessidade básica do custodiado.



CONCEITO + AÇÃO AFIRMATIVA + REPARAÇÃO

Discriminação racial: distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada em **raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica** que tenha por objeto ou resultado prejudicar, em igualdade, o reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos.

NÃO É NECESSÁRIO INTENTO

A Convenção alcança medida que tenha por **objeto ou resultado** restringir direitos. A banca pode tentar exigir finalidade discriminatória expressa.

AÇÃO AFIRMATIVA

Medidas especiais para assegurar progresso adequado de grupos raciais/étnicos **não são discriminação** se não mantiverem direitos separados e cessarem quando atingido o objetivo.

TRÊS PEGADINHAS LITERAIS

AFIRMAÇÃO	RESPOSTA
A Convenção considera automaticamente discriminação racial qualquer distinção entre cidadão e não cidadão.	ERRADO. O próprio texto convencional exclui essas distinções de seu conceito, sem legitimar discriminação contra nacionalidade específica.
Medida especial para igualdade real é discriminação reversa.	ERRADO. Pode ser ação afirmativa legítima e temporária.
Vítima de discriminação pode buscar proteção e reparação perante tribunais nacionais.	CERTO. Deve haver recurso efetivo e possibilidade de reparação justa e adequada.

ÓDIO RACIAL OU RELIGIOSO

A liberdade de expressão não protege de modo absoluto a **apologia ao ódio nacional, racial ou religioso** que constitua incitação à violência ou ação ilegal semelhante. A prevenção de discriminação também alcança discursos que gerem risco concreto de violência.

MEMÓRIA DE PROVA: igualdade material combate desigualdade estrutural. A banca erra quando chama proteção diferenciada de privilégio ou exige tratamento idêntico para situações desiguais.



IGUALDADE REAL ENTRE HOMENS E MULHERES

A CEDAW combate distinções, exclusões e restrições baseadas no sexo que prejudiquem o exercício de direitos. O eixo é **igualdade de direitos + eliminação de barreiras e práticas discriminatórias**.

NACIONALIDADE

Casamento com estrangeiro ou mudança de nacionalidade do marido **não pode** alterar automaticamente a nacionalidade da esposa, torná-la apátrida ou obrigá-la a adotar a nacionalidade do cônjuge.

FAMÍLIA

Homens e mulheres devem ter **igualdade de direitos e responsabilidades** em tutela, curatela, guarda e adoção, sempre considerando o interesse dos filhos.

MEDIDAS ESPECIAIS

Medidas temporárias para acelerar igualdade de fato **não constituem discriminação** e devem cessar quando alcançados os objetivos de igualdade.

O ESTADO NÃO PODE APENAS "NÃO DISCRIMINAR"

OBRIGAÇÃO	EXEMPLO DE CONTEÚDO
Proibir discriminação	Lei, sanções e proteção jurídica efetiva.
Eliminar práticas discriminatórias	Rever normas, usos e práticas que produzam desigualdade.
Proteger contra particulares	Atuar também diante de discriminação praticada por pessoa, organização ou empresa.
Promover igualdade de fato	Medidas adequadas nas esferas política, econômica, social, cultural, educacional e profissional.

PEGADINHA DO BANCO: a CEDAW não dá "prioridade automática" à mulher na guarda, tutela ou adoção. A lógica é **igualdade de direitos e responsabilidades**, com o melhor interesse da criança.



NÃO CONFUNDA ASILO, REFÚGIO E NON-REFOULEMENT

ASILO NA DUDH

A pessoa perseguida pode procurar e gozar asilo em outros países. **Não se aplica** a perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios da ONU.

NON-REFOULEMENT

A proteção impede retirada para local em que a pessoa enfrente risco juridicamente relevante de perseguição ou, na Convenção contra a Tortura, risco de ser submetida à tortura.

ESTATUTO DOS REFUGIADOS: O QUE APARECEU NAS QUESTÕES

TEMA	REGRA DE PROVA
Ensino primário	Refugiados recebem o mesmo tratamento dos nacionais .
Tributos	Não há isenção geral. Não se podem impor encargos diferentes ou mais elevados que os cobrados de nacionais em situação comparável.
Profissões liberais	Ao refugiado regularmente residente e com diploma reconhecido: tratamento tão favorável quanto possível e não inferior ao de estrangeiros em geral.
Expulsão	Não é absolutamente vedada. Em hipóteses restritas, pode ocorrer por razões de segurança nacional ou ordem pública, com garantias procedimentais.
Retirada para país de risco	A proteção contra devolução impede encaminhamento para local em que vida, liberdade ou integridade estejam ameaçadas nas hipóteses legais.

PEGADINHA: "refugiado nunca pode ser expulso" = generalização errada. Diferencie **expulsão** em hipóteses legais de **devolução para o perigo**, que encontra limites muito mais fortes.

PONTO DE CONEXÃO COM TORTURA

Mesmo fora da lógica do refúgio, a Convenção contra a Tortura proíbe expulsão, devolução ou extradição se houver **razões substanciais para crer** em risco de tortura no destino.



VIOLAÇÃO NÃO É APENAS QUANDO O AGENTE AGRIDE

O Estado também pode responder por **omissão, tolerância ou falha** nos deveres de prevenir, investigar, punir e reparar. Atos do Legislativo, Executivo e Judiciário podem gerar responsabilidade internacional.

DIANTE DE GRAVE VIOLAÇÃO

1 PREVENIR Reduzir riscos previsíveis e estruturar proteção.	2 INVESTIGAR De ofício, sem demora, de modo sério e imparcial.	3 RESPONSABILIZAR Processar e punir quando houver prova e responsabilidade.	4 REPARAR Restituir, indenizar, reabilitar e prevenir repetição.
--	--	---	--

PNDH-3 - EIXO IV

DIRETRIZ	IDEIA DE PROVA
Transparência e participação popular	Sociedade participa do debate sobre segurança pública e justiça criminal.
Prevenção da violência e profissionalização da investigação	Segurança pública não se resume à repressão depois do fato.
Combate à violência institucional	Inclui erradicação da tortura e redução da letalidade policial e carcerária.
Proteção de vítimas e ameaçados	Prevenção de revitimização e proteção de quem colabora com justiça/investigação.
Modernização da execução penal	Melhoria do sistema penitenciário e respeito a direitos.

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA TAMBÉM SÃO TITULARES DE DIREITOS: o PNDH-3 inclui promoção dos direitos desses profissionais e formação continuada compatível com suas funções.

PEGADINHA: PNDH-3 é programa de política pública. Não é um código penal paralelo e não transforma, sozinho, todas as ações programáticas em lei obrigatória para cada ente e Poder.



LITERALIDADE QUE VALE PONTO

ARTIGO / IDEIA	REGRA ESSENCIAL
Art. 1	Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
Art. 3	Direito à vida, liberdade e segurança pessoal.
Art. 5	Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Art. 7	Igualdade perante a lei e proteção sem discriminação.
Art. 9	Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Art. 14	Direito de procurar e gozar asilo, com exceções para crime comum e atos contrários aos propósitos da ONU.
Art. 15	Direito à nacionalidade; vedada privação arbitrária ou impedimento arbitrário de mudar de nacionalidade.
Arts. 18-19	Liberdade de pensamento, consciência, religião, opinião e expressão.
Art. 23	Direito ao trabalho, remuneração justa e liberdade sindical.
Art. 26	Educação deve promover compreensão, tolerância e amizade; pais têm prioridade na escolha do gênero de educação dos filhos.
Art. 27	Participação na vida cultural e acesso aos benefícios do progresso científico.

NÃO ABSOLUTIZE

A DUDH não autoriza prisão arbitrária em "situação extrema" só porque a lei interna permite. Também não prevê autorização geral para pena de morte em crimes graves.

EDUCAÇÃO

A gratuidade é assegurada ao menos nos graus elementares e fundamentais. A banca erra ao afirmar gratuidade obrigatória em **todos** os níveis.

CIDADANIA: a Convenção Americana assegura aos cidadãos o direito de participar da condução dos assuntos públicos, direta ou indiretamente. A dignidade também pressupõe participação, segurança e condições materiais básicas.



O QUE MUDA NA ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO

GRUPO / SITUAÇÃO	RISCO TÍPICO	CONDUTA PROTETIVA
Pessoa com deficiência	Barreiras físicas, comunicacionais ou procedimentais	Adaptação razoável, acessibilidade e participação efetiva.
Mulher	Discriminação estrutural, violência, gravidez/ maternidade	Igualdade real, proteção efetiva e cuidados específicos quando necessários.
Criança/adolescente	Desenvolvimento incompleto e dependência	Melhor interesse, proteção reforçada, vedação a trabalho noturno/perigoso/ insalubre a menores de 18.
Refugiado / perseguido	Devolução ao risco, discriminação e falta de acesso a serviços	Respeitar garantias de proteção, non-refoulement e tratamento previsto nos tratados.
Grupo racial/étnico	Discriminação direta ou estrutural	Não discriminar, investigar violações e admitir medidas especiais de igualdade material.
Pessoa presa	Tortura, abuso, dependência do Estado e invisibilidade	Custódia segura, saúde, integridade, fiscalização, registro e investigação de alegações de abuso.

REGRA OPERACIONAL PARA QUESTÃO SITUACIONAL

A

IDENTIFIQUE O RISCO
Qual direito está ameaçado?

B

ELIMINE DISCRIMINAÇÃO
Há barreira, preconceito ou desigualdade?

C

AJUSTE A PROTEÇÃO
A igualdade material exige medida específica?

D

DOCUMENTE E INVESTIGUE
Se houver violação, preserve prova e acione mecanismos de apuração.

FILTRO FINAL: proteção reforçada não retira direitos de terceiros nem autoriza arbitrariedade. Ela busca permitir que pessoas em condições diferentes tenham **acesso efetivo ao mesmo núcleo de dignidade e direitos**.



AS PEGADINHAS QUE NÃO PODEM IR PARA A PROVA

- ERRADO** Guerra, terrorismo ou emergência podem justificar tortura excepcionalmente. **Nunca.**
- ERRADO** Ordem superior exclui responsabilidade pela tortura. **Não justifica.**
- ERRADO** Igualdade impede tratamento específico a preso com deficiência. **Igualdade material pode exigir adaptação.**
- ERRADO** Toda medida especial em favor de grupo racial ou de mulheres é discriminação. **Medidas temporárias de igualdade podem ser legítimas.**
- ERRADO** CEDAW dá preferência automática à mulher na guarda e tutela dos filhos. **Igualdade de direitos + interesse dos filhos.**
- ERRADO** Refugiado é isento de todos os impostos. **Não há isenção geral.**
- ERRADO** Refugiado jamais pode ser expulso. **A Convenção admite hipóteses restritas; não confunda com devolução ao perigo.**
- ERRADO** O Estado só responde por ato direto de agente público. **Omissão e falha de prevenção/investigação também importam.**
- ERRADO** Decisão do Judiciário baseada em lei interna impede responsabilidade internacional. **Direito interno não elimina obrigação internacional.**
- ERRADO** PNDH-3 não trata de violência institucional. **Trata expressamente, com ênfase na erradicação da tortura.**
- CERTO** Quem viola direitos humanos continua titular de direitos humanos.
- CERTO** Criança que permanece com genitor na prisão não deve ser tratada como presa.
- CERTO** A DUDH proíbe prisão arbitrária e protege vida, liberdade, segurança, nacionalidade, educação e participação cultural.

ORDEM DE REVISÃO: tortura -> igualdade/não discriminação -> dever estatal -> cárcere/PCD/mulheres -> racial -> refugiados -> DUDH. Essa sequência cobre o núcleo mais rentável do banco.

FONTES DE CONFERÊNCIA: 75 questões reais da aula; DUDH; Convenção contra a Tortura (Decreto 40/1991); Convenção sobre Discriminação Racial (Decreto 65.810/1969); CEDAW (Decreto 4.377/2002); Estatuto dos Refugiados; PNDH-3; Regras de Mandela.